

《【문제1】 다음 질문에 답하십시오. (50점)

(단, 행정쟁송법과 무관한 노동법적인 쟁점에 대해서는 서술하지 말 것.)

(물음2) 취소소송의 인용판결 확정으로 A회사 노동조합은 적법하게 설립신고를 완료하였다. 이후 A회사 사용자는 임금인상을 요구하는 근로자 丙에 대하여 업무정지를 명하고, 수일 후에 해고를 명하였다. A회사 노동조합은 이에 대해 관할 지방노동위원회에 구제신청을 하였다. 관할 지방노동위원회는 A회사에게 丙을 원직에 복직시키고 업무정지 및 해고기간 동안 정상적으로 근무하였다면 받을 수 있었던 임금상당액을 지급하라는 구제명령을 내렸다. A회사는 丙에 대한 업무정지 및 해고는 정당하고 임금상당액도 지급할 의무가 없다는 취지로 중앙노동위원회에 재심을 신청하였다. 이에 대해 중앙노동위원회는 해고는 부당노동행위에 해당하나 업무정지는 부당노동행위에 해당하지 않으며, A회사는 해고기간 동안의 임금상당액만을 지급하라는 재심판정을 하였다. 이 때 A회사가 취소소송을 제기하는 경우 취소소송의 대상은? (15점)》

<문제1의 물음2> 중앙노동위원회의 일부인용 재심판정에 대하여 사용자가 제기하는 취소소송의 대상

I. 문제의 제기

- 사안에서 A회사는 지방노동위원회의 구제명령에 불복하여 중앙노동위원회에 재심을 신청하였고, 중앙노동위원회는 업무정지 부분은 취소하고 해고 부분에 대해서만 부당노동행위를 인정하여 임금상당액 지급을 명하는 재심판정을 하였다. 쟁점으로 <A회사가 재심판정에 대하여 취소소송을 제기하는 경우 어떠한 처분 또는 재심판정을 소송의 대상으로 삼아야 하는지>를 검토할 필요가 있다. 이하에서는 A회사가 취소소송을 제기하는 경우 취소소송의 대상을 설명한다.

II. 노동위원회법상 재결주의와 일부인용 재심판정

1. 노동위원회법상 재결주의

(1) 재결주의의 의의

- 재결주의란 법률에 특별한 규정이 있는 경우 예외적으로 행정심판의 재결만을 취소소송의 대상으로 삼도록 제한하는 제도이다. 이 경우 원처분의 대상성은 배제되며 재결에 대해서만 소를 제기해야 한다.

(2) 노동위원회법의 명문 규정

- 노동위원회법 제27조 제1항 및 근로기준법 제31조 제2항은 지방노동위원회의 구제명령 등에 불복 시 중앙노동위원회에 재심을 신청하고 그 재심판정에 대해 취소소송을 제기하도록 규정하여 재결주의를 명시하고 있다.

2. 일부인용 재심판정과 소의 이익

(1) 소의 이익의 의의

- 소의 이익이란 원고가 청구하는 판결을 통해 실질적으로 권리구제를 받을 수 있는 구체적인 법률상 필요성을 말한다. 원고에게 유리하여 불이익이 없는 처분은 소의 이익이 흠결된다.

(2) 일부인용 시 소송 대상의 범위

- 일부인용 재결에 대해 청구인은 자신에게 불리하게 작용한 기각 부분에 대해서만 불복할 소의 이익을 가진다. 유리하게 취소·변경되어 불이익이 해소된 인용 부분은 다룰 수 없다.

III. 사안의 적용

1. 재결주의에 따른 소송 대상

(1) 지방노동위원회 구제명령의 대상성 배제

- 지방노동위원회의 구제명령은 원처분에 해당하나, 노동위원회법상 재결주의가 적용되므로 취소소송의 대상이 될 수 없다.

(2) 중앙노동위원회 재심판정의 대상성 인정

- 재결주의에 따라 소송의 대상은 행정심판의 재결에 해당하는 중앙노동위원회의 재심판정으로 제한된다.

2. 일부인용 재심판정 중 소의 대상 확정

(1) 인용 부분의 소의 이익 결여

- 중앙노동위원회는 업무정지 처분이 정당하다고 보아 지방노동위원회의 구제명령을 취소하였다. 이는 A회사에게 유리한 인용 부분이므로 다룰 소의 이익이 없다.

(2) 기각 부분의 소의 이익 구비

- 중앙노동위원회는 해고를 부당노동행위로 보아 A회사의 재심신청을 기각하고 임금지급을 명하였다. 이는 A회사에게 불리한 기각 부분이므로 소의 이익이 인정된다.

IV. 결론

- 노동위원회법상 재결주의가 적용되므로 취소소송의 대상은 중앙노동위원회의 재심판정이 된다. 또한, 일부인용 재심판정의 특성상 사용자는 자신에게 불리한 기각 부분에 한하여 소의 이익을 가진다. 결론적으로 A회사가 제기할 취소소송의 대상은 중앙노동위원회의 재심판정 중 A회사의 재심신청을 기각한 부분(즉, 해고를 부당노동행위로 인정하여 해고기간 동안의 임금상당액 지급을 명한 부분)으로 확정된다.